

Type 1 – Engagement de la caution

Garantie Globale - Transit de l'Union et transit commun

I. Engagement de la caution

1. La soussignée ING Belgique ayant son siège social à B-1000 - Bruxelles, avenue Marnix 24 (RPM 0403.200.393) département Bank Guarantees, se rend caution solidaire au bureau de garantie : Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises du paiement maximal **du montant de la garantie** (représentant **30% ou 100%** du montant de référence de la garantie globale auquel cette caution est liée) envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède) et Géorgie, la République d'Islande, la République de Macédoine du Nord, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Serbie, la République de Turquie, l'Ukraine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (2), pour tout montant dont la personne constituant la présente garantie, **(vos coordonnées)**, est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions susceptible de naître et/ou ayant pris naissance applicables aux marchandises placées sous le régime de transit de l'Union et/ou transit commun.
2. La soussignée s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'elle ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières que l'opération de transit de l'Union ou de transit commun considérée a pris fin.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande de la soussignée et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel la soussignée est tenue d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque la soussignée est invitée à payer une dette ayant pris naissance au cours d'une opération de transit de l'Union ou de transit commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie : Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises. La soussignée reste responsable du paiement de la dette née au cours des opérations de transit de l'Union ou de transit commun, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
4. Aux fins du présent engagement, la soussignée fait élection de domicile dans chacun des pays visés au point 1, à :

Pays	Raison sociale - Adresse
1. Royaume de Belgique	ING BELGIQUE SA Avenue Marnix 24, B-1000 BRUXELLES
2. République de Bulgarie	ING BANK NV – Sofia Branch 49B, Bulgaria Blvd, Ent A, Floor 7 – 1404 SOFIA
3. République tchèque	ING BANK NV, Praha Branch, Plzenska 345/5, CR – 150 00 Praha 5
4. Royaume de Danemark	NORDEA BANK DANMARK AS Torvegade 2, DK – 1786 KJOBENHAVN V
5. République fédérale d'Allemagne	DEUTSCHE BANK Taunusanlage 12, D – 60325 FRANKFURT (Main)
6. République d'Estonie	SWEDBANK AS Liivalaia 8, TALLINN 15040
7. Irlande	BANK OF IRELAND, Overseas Dept Operations 40 Mespil Rd, DUBLIN 4
8. République hellénique	EFG EURO BANK ERGASIAS, International Department 8, Othonos Street, GR – 105 57 ATHENS
9. Royaume d'Espagne	BANCO ESPANOL DE CREDITO, Servicio Extranjero Gran Vía Hortaleza 3, 28033 MADRID
10. République française	ING BANK NV Immeuble Lumière - 40 Avenue des Terroirs de France – 75012 Paris
11. la République de Croatie	RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD, Zagreb, Petrinjska Ulica 59 – Zagreb
12. République italienne	UNICREDITO ITALIANO SPA, International Division Piazza Cordusio, I-20123 MILANO
13. République de Chypre	BANK OF CYPRUS PLC (LTD), Head Office P O Box 21472, CY 1599 NICOSIA
14. République de Lettonie	UNIBANK OF LATVIA Pils Street 23, RIGA 1050
15. République de Lituanie	SEB BANKA AB Gedimino 12, VILNIUS 2600
16. Grand-duché de Luxembourg	BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 69 Route d'Esch, L-2953 LUXEMBOURG
17. République de Hongrie	INB BANK NV, Budapest Branch, Dozsa Gyorgy ut 84/b, H – 1068 Budapest

18. République de Malte	BANK OF VALLETTA PLC, International Division Bov Center, Cannon Rd, St Venera SVR 9030 MALTA
19. Royaume des Pays-Bas	ING BANK NV, All Dutch Offices Bijlmerplein 106, NL 1102 MG – AMSTERDAM
20. République d'Autriche	BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG Am Hof 2, A – 1011 WIEN
21. République de Pologne	ING BANK SLASKI S.A. Ul Grzybowska 53/57 00-950 WARSAW
22. République portugaise	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA Av. Professor Dr cavaco Silva Edf 1 – 2744-002 Porto Salvo
23. République de Roumanie	ING BANK AMSTERDAM BUCHAREST BRANCH 48 Iancu de Hunedoara blvd, district 1, Crystal Tower – 011745 Bucharest
24. République de Slovénie	ABANKA VIPA DD Slovenska 58, LJUBLJANA 1000
25. République slovaque	ING BANK NV, Slovakia Branch, Jesenskeho 4/C, P.O. Box 123, 81102 Bratislava
26. République de Finlande	NORDEA BANK FINLAND PLC Aleksanterinkatu 30, SF- 00100 HELSINKI
27. Royaume de Suède	NORDEA BANK AB Hamngatan 12, S-105 71 STOCKHOLM
28. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	BARCLAYS BANK PLC 54 Lombard Street, GB – LONDON EC 3P.3AH
29. République d'Islande	LANDSBANKINN HF Austurstraeti 11, 101 REYKJAVIK
30. République de Macédoine	Stopanska banka AD, 11 Oktomvri str. No. 7, 1000 Skopje, Macedonia
31. Royaume de Norvège	NORDEA BANK NORGE ASA Middelthuns Gate 17, N-0368 OSLO 3
32. Confédération suisse	CREDIT SUISSE 30 Avenue de Frontenex, CH – 1211 GENEVA
33. République de Serbie	Unicredit Bank Srbija AD Rajiceva 27-29 11000 Belgrado - Serbia
34. République de Turquie	ING Turkey Suleyman Sebva Cadessi 48, Floor 8/9 – 34357 ISTANBUL
35. Ukraine	JSC ING Bank Ukraine, 04070 Spaska Str., 30A, Kyiv, Ukrain
36. Principauté d'Andorre	ANDORRA BANC AGRICOL REIG SA, Centre de Negoci, Carrer Manuel Cerqueda I Escaler 6, AD 700 Escaldes-Engordany, ANDORRA
37. République de Saint-Marin	Banca di San Marino Spa Strada della Croce 39 – 47896 Faetano
38. Géorgie	JSC TBC Bank N 7 K. Marjanishvili Street – Tbilisi 0102

La soussignée reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à elle-même.

La soussignée reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où elle a fait élection de domicile.

La soussignée s'engage à maintenir les élections de domicile ou, si elle est conduite à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie : Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises.

(1) *Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.*

(2) *Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.*

DRAFT